

GABARITANDO A PROVA DISCURSIVA

DELEGADO DE POLÍCIA

- Abordagem completa dos 10 assuntos mais cobrados nas últimas provas discursivas dos concursos de Delegado de Polícia.
- Inclui 78 questões discursivas com sugestão de resposta.
- Inclui roteiros, resumos e jurisprudências aplicadas.
- Temas: uso de algemas, poder de polícia, tratados e convenções internacionais, Lei Maria da Penha, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal e de dados, investigação criminal e inquérito policial, crime organizado, organizações criminosas e associações criminosas, prisão e aplicação da pena, princípio da insignificância e casos concretos de direito penal e processual penal.
- Respostas atualizadas conforme a Lei nº 13.811/2019, Lei nº 13.804/2019, Lei nº 13.715/2018, Lei nº 13.718/2018 e últimos entendimentos do STF e STJ.

1ª Edição | 2019

Site: www.questoesdiscursivas.com.br

E-mail: questoesdiscursivas@gmail.com

Facebook: facebook.com/QuestoesDiscursivas

Instagram: [@questoesdiscursivas](https://www.instagram.com/questoesdiscursivas)

Editora Questões Discursivas

CNPJ 24.334.662/0001-66

Distribuído e vendido pela Editora Jurídica do Rio de Janeiro

Revisor: Roberto Duarte

AN555 Rodrigues, Baltazar.

Delegado de Polícia: gabaritando a prova discursiva / Felipe Borba [et al.]. – Rio de Janeiro :
Editora Questões Discursivas, 2019

164 p.

Bibliografia.

ISBN 000-00-00000-00-0.

1. Direito.

SUMÁRIO

• AUTORES.....	8
• INTRODUÇÃO	9
• TEMAS MAIS COBRADOS NAS ÚLTIMAS PROVAS DISCURSIVAS DE DELEGADO DE POLÍCIA	11
USO DE ALGEMAS	12
• ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA	12
• RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA	12
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG	13
• DELEGADO DE POLÍCIA - PCMA - 2018 – CESPE	14
• DELEGADO DE POLÍCIA - PCGO –2017 – CESPE	17
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2009 – IBDH	18
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2008 – UEG	19
• OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS DE CONCURSOS PÚBLICOS	20
PODER DE POLÍCIA.....	21
• ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA	21
• RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA.....	21
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC	22
• DELEGADO DE POLÍCIA - POLÍCIA FEDERAL - 2018 – CESPE.....	23
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCPR – 2013 – COPS UEL.....	26
• DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL – 2013 – CESPE	27
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCPR – 2013 – COPS UEL.....	28
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCDF – 2007 – NCE-UFRJ	29
• OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS DE CONCURSOS PÚBLICOS	29

TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS..... 32

- ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA 32
- RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA..... 32
- DELEGADO DE POLÍCIA – PCSP – 2018 – VUNESP 33
- DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG 34
- DELEGADO DE POLÍCIA – PCCE – 2014 – VUNESP 35
- DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2009 – IBDH 36
- DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2017 – CESPE 37
- DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2008 – UEG 38
- OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS
DE CONCURSOS PÚBLICOS 39

LEI MARIA DA PENHA..... 42

- ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA 42
- RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA..... 42
- DELEGADO DE POLÍCIA – PCSP – 2018 – VUNESP 43
- DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG 44
- DELEGADO DE POLÍCIA – PCMA – 2018 – CESPE..... 44
- DELEGADO DE POLÍCIA – PCSE – 2018 – CESPE 47
- DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC 49
- DELEGADO DE POLÍCIA – PCRO – 2014 – FUNCAB 51
- DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2009 – IBDH 53
- OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS
DE CONCURSOS PÚBLICOS 54

QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, BANCÁRIO, FISCAL E DE DADOS..... 58

- ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA 58
- RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA..... 58
- DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC 59

• DELEGADO DE POLÍCIA - POLÍCIA FEDERAL - 2018 – CESPE	60
• DELEGADO DE POLÍCIA - PCMT - 2017 - CESPE	64
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMG – 2008 – ACADEPOL.....	66
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCDF – 2007 – NCE UFRJ.....	67
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCDF – 2007 – NCE UFRJ.....	69
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2006 – FAURGS	69
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMA – 2012 – FGV	71
• OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS DE CONCURSOS PÚBLICOS	72
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E INQUÉRITO POLICIAL.....	78
• ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA:	78
• RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA.....	78
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCSP – 2018 – VUNESP	79
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG	80
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC	81
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMG – 2018 – ACADEPOL.....	82
• DELEGADO DE POLÍCIA - PCGO –2017 – CESPE	83
• DELEGADO DE POLÍCIA - PCGO –2017 – CESPE	85
• DELEGADO DE POLÍCIA - PCSE - 2018 – CESPE	86
• DELEGADO DE POLÍCIA - PCGO –2017 – CESPE	89
• DELEGADO DE POLÍCIA - PCMT - 2017 – CESPE	90
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG	92
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCBA – 2018 – VUNESP.....	93
• DELEGADO DE POLÍCIA - PCRN - 2008 – CESPE	97
• OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS DE CONCURSOS PÚBLICOS	99

CRIME ORGANIZADO, ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E ASSOCIAÇÕES CRIMINOSAS.....	101
ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA	101
• RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA.....	101
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMA – 2018 – CESPE	102
• DELEGADO DE POLÍCIA – POLÍCIA FEDERAL – 2018 – CESPE.....	104
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCPI – 2018 – NUCEPE.....	107
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC	108
• OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS DE CONCURSOS PÚBLICOS	109
PRISÃO E APLICAÇÃO DA PENA	111
• ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA	111
• RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA.....	111
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG	112
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG	113
• DELEGADO DE POLÍCIA - PCMT - 2017 – CESPE	114
• DELEGADO DE POLÍCIA - PCGO –2017 – CESPE	115
• DELEGADO DE POLÍCIA - PCBA - 2013 - CESPE	117
• DELEGADO DE POLÍCIA - PCES - 2006 - CESPE	119
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCSP – 2014 – VUNESP	120
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCPR – 2013 – COPS UEL.....	123
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMA – 2012 – FGV	124
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMG – 2011 – FUMARC	125
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2009 – IBDH	126
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2008 – UEG	127
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCSP – 2008 – ACADEPOL.....	128
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCDF – 2009 – FUNIVERSA	129

• OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS DE CONCURSOS PÚBLICOS.....	131
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.....	133
• ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA	133
• RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA.....	133
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG	135
• DELEGADO DE POLÍCIA - PCMT - 2017 – CESPE	138
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMS – 2013 – MSONCURSOS	140
• OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS DE CONCURSOS PÚBLICOS	142
CASOS CONCRETOS DE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.....	145
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC	145
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC	147
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC	148
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC	150
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC	152
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC	153
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMG – 2018 – ACADEPOL.....	155
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG	156
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCBA – 2018 – VUNESP.....	157
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMA – 2018 – CESPE	158
• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMA – 2018 – CESPE	161
• DELEGADO DE POLÍCIA - PCMT - 2017 – CESPE	162

AUTORES

FELIPE BORBA

Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Especialista em Direito Público pela FMP. Mestre em Direito pela UniRitter. Professor universitário e de cursos preparatórios para concursos. Coordenador da disciplina de Direito Constitucional da Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Membro da banca do último concurso para Agentes da Polícia Civil do RS. Aprovado em diversos concursos públicos, tendo exercido os cargos de Analista do Ministério Público de Minas Gerais, Advogado do CREA/RS (aprovado em 1º lugar), Assessor do Ministério Público do Rio Grande do Sul (aprovado em 1º lugar) e advogado do CREMERS (aprovado em 2º lugar).

BALTAZAR RODRIGUES

Procurador do Estado do Rio de Janeiro - PGE/RJ. Sócio do escritório Fontana, Maurell, Gaio e Rodrigues Advogados. Mestre em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Ex-Diretor Jurídico do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência - 2013/2014). Aprovado nos seguintes concursos: PGE/RJ (15º lugar - 2010); Advogado do BNDES (65º lugar - 2009).

RODRIGO DUARTE (COORDENADOR)

Advogado da União, Ex-Oficial de Justiça e Avaliador Federal no TRF da 2ª Região, Ex-Técnico Administrativo do Ministério Público da União (MPU), Ex-Técnico de Atividade Judiciária no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Aprovado e nomeado no concurso de Analista Processual do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPE/RJ).

MIGUEL BLAJCHMAN (ORGANIZADOR)

Advogado. Fundador do site Questões Discursivas. Ex-Analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria Municipal da Fazenda do Rio de Janeiro (SMF/RJ). Aprovado nos seguintes concursos: Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ). Analista e Técnico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPE/RJ) e Advogado da Dataprev.

INTRODUÇÃO

Muitos ficam extremamente preocupados com as questões objetivas e acabam deixando as discursivas em segundo plano, o que é um erro muito grave. Afinal, é desagradável a pessoa acertar várias questões objetivas e, no momento de escrever, obter uma nota não muito favorável.

Neste livro abordaremos, por meio de questões de provas discursivas de concursos públicos anteriores, os 10 temas que mais foram cobrados nos últimos certames do cargo de Delegado de Polícia. São eles:

1. USO DE ALGEMAS
2. PODER DE POLÍCIA
3. TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
4. LEI MARIA DA PENHA
5. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, BANCÁRIO, FISCAL E DE DADOS
6. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E INQUÉRITO POLICIAL
7. CRIME ORGANIZADO, ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E ASSOCIAÇÕES CRIMINOSAS
8. PRISÃO E APLICAÇÃO DA PENA
9. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
10. CASOS CONCRETOS DE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

É muito provável que na prova discursiva do seu certame seja cobrado algum dos temas acima mencionados. Contudo, essa regra não é absoluta, pois da banca examinadora devemos esperar tudo, mas os temas abordados serão um ótimo direcionamento para deixar você ambientado e preparado para a prova discursiva, pois sabemos que nem sempre vai dar para estudar “tudo de tudo”.

Uma das melhores dicas para “se dar bem” na prova discursiva é fazer resumos de tópicos do edital como se fossem perguntas de uma prova discursiva. Exemplificamos, em cada capítulo, algumas perguntas nos tópicos “ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA”.

Para a prova discursiva é importante estar atento às recentes mudanças legislativas e jurisprudenciais. Para ajudá-los, mencionamos alguns julgados e legislações recentes nos tópicos “RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA”.

Também é de suma importância treinar discursivas de concursos anteriores para verificar como a banca elabora os temas, quais são os assuntos mais cobrados, a forma como os temas são abordados e o nível de dificuldade. Neste livro também inserimos diversas questões discursivas, de concursos em geral, com temas repetidos.

Esperamos que este material sirva aos seus propósitos de aprovação em um certame público muito disputado, de forma que possamos ter em mente que contribuimos para a concretização do seu sonho.

Bons estudos!.

TEMAS MAIS COBRADOS
NAS ÚLTIMAS PROVAS
DISCURSIVAS DE
DELEGADO DE POLÍCIA

USO DE ALGEMAS

ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA

O candidato deve saber, na ponta da língua, as respostas das seguintes indagações:

- Em quais hipóteses é permitido o uso de algema? Qual legislação regulamenta o uso?
- Quais são os entendimentos dos Tribunais Superiores em relação ao uso de algemas?
- Quais são as consequências do uso indevido de algemas?
- Qual remédio constitucional aplicável contra o uso indevido de algemas? Esse remédio é aplicável no caso de autoridade policial?
- Mulher grávida pode ser algemada?
- É lícita a apresentação de presos algemados à imprensa?
- É lícito preso algemado no Tribunal do Júri?

RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA

- O uso de algemas é uma exceção, pois a regra geral é a de que elas não devem ser utilizadas, consoante entendimento do STF.
- Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. O STF pacificou o entendimento na Súmula Vinculante nº 11.
- A Lei de Execução Penal menciona, em seu artigo 199, que o emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. Apenas no ano de 2016 é que finalmente foi editado o aludido Decreto, que trata sobre o emprego de algemas.
- Em caso de uso indevido de algemas ou falta de justificativa por escrito, o agente ou a autoridade estão sujeitos a penalidades em três esferas: disciplinar, civil e penal.
- A vedação quanto ao uso de algemas incide no momento da prisão (em flagrante ou por ordem judicial), bem como também nas situações nas quais o réu preso comparece em juízo para participar de um ato processual (uma audiência, por exemplo).
- Em caso de inobservância dos limites do uso de algemas, cabe Reclamação ao STF, com possível nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
- Conforme entendimento do STF, o entendimento exarado na Súmula Vinculante

- nº 11 refere-se apenas a situações em que o emprego abusivo da algema decorra de decisão judicial, ou seja, no âmbito de um ato processual. (STF, Rcl 7116/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma - julgado em 24.5.2016).
- Não é cabível, portanto, Reclamação por uso indevido de algemas se isso ocorreu por ordem de autoridade policial.
 - A apresentação do custodiado algemado à imprensa pelas autoridades policiais não afronta a Súmula Vinculante nº 11 (Rcl 7116/PE, Rel. Min. Marco Aurélio 1ª Turma, julgado em 24/5/2016 (Info 827)
 - É vedado o emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto, durante o período em que se encontrar hospitalizada.
 - O emprego de algemas terá as seguintes diretrizes: a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CFRB); a proibição de que qualquer pessoa seja submetida a tortura, tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III, da CRFB); a Resolução nº 2010/16, de 22 de julho de 2010, das Nações Unidas sobre o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok); e o Pacto de San José da Costa Rica, que determina o tratamento humanitário dos presos e, em especial, das mulheres em condição de vulnerabilidade.
 - O uso de algemas durante audiência de instrução e julgamento pode ser determinado pelo magistrado quando presentes, de maneira concreta, riscos à segurança do acusado ou das pessoas ao ato presentes. (Rcl 9.468-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 24-3-2011, Plenário, DJE de 11-4-2011.) No mesmo sentido: Rcl 10.479-AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 23-5-2013, Plenário, DJE de 1º-8-2013. Vide: HC 91.952, voto do rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 7-8-2008, Plenário, DJE de 19-12-2008, HC 89.429, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 22-8-2006, Primeira Turma, DJ de 2-2-2007.
 - Em relação ao júri, tendo em vista a necessidade de preservar e garantir a imparcialidade dos jurados, enxergar o réu algemado pode acabar por gerar influência na convicção dos jurados. Por isso, o legislador fez constar que não se permitirá o uso de algemas durante o período em que o réu permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.

Vamos ver como o tema foi cobrado em provas discursivas de Delegado de Polícia?

Delegado de Polícia – PCGO – 2018 – UFG

Discorra sobre qual é o entendimento dos tribunais superiores acerca do uso de algemas, suas hipóteses autorizadoras, formalidades e consequências para o agente ou autoridade em caso de inobservância e, ainda, as possíveis consequências processuais.

SUGESTÃO DE RESPOSTA:

A Súmula Vinculante nº 11 menciona que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

Além disso, o Decreto nº 8.858/16, regulamentando o art. 199 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) e com base em uma série de diplomas internacionais e a CRFB, vai na mesma trilha, apenas acrescentando que é vedado emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto, durante o período em que se encontrar hospitalizada.

O emprego de algemas terá as seguintes diretrizes: a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB); a proibição de que qualquer pessoa seja submetida a tortura, tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III, da CRFB); a Resolução nº 2010/16, de 22 de julho de 2010, das Nações Unidas sobre o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok); e o Pacto de San José da Costa Rica, que determina o tratamento humanitário dos presos e, em especial, das mulheres em condição de vulnerabilidade.

Assim, no caso de uso indevido de algemas, haverá responsabilização administrativa, civil e penal do agente ou da autoridade responsável por tal intento. O agente ou autoridade responsável, pelo teor da Súmula Vinculante nº 11, é o magistrado, já que esse enunciado sumular aplica-se à fase processual. Logicamente, isso não exclui eventual responsabilização estatal ou representação da vítima para fins de perquirição penal do crime de abuso de autoridade.

GABARITO DA BANCA EXAMINADORA:

Consoante o Enunciado de Súmula Vinculante nº 11, do Supremo Tribunal Federal, só é permitido o uso de algemas em casos de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, tratando-se de uma excepcionalidade. A justificativa para a sua utilização deve-se fundamentar por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, além da possível nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

CRIME ORGANIZADO, ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E ASSOCIAÇÕES CRIMINOSAS

ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA:

O candidato deve saber, na ponta da língua, as respostas das seguintes indagações:

- O que é organização criminosa? E associação criminosa? E crime organizado? Quais as principais diferenças?
- O que é ação controlada?
- O que é a Convenção de Palermo?
- Como se dá o julgamento das organizações criminosas?

RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA:

- Considera-se organização criminosa, de acordo com a Lei nº 12.850/13, a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.
- Considera-se associação criminosa, de acordo com o art. 288 do Código Penal, a associação de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer quaisquer crimes. Esse artigo sofreu uma modificação com a Lei nº 12.850/13, que alterou a nomenclatura do delito passando a ser denominado “associação criminosa” ao invés de “quadrilha ou bando”.
- A expressão “Crime organizado” é um fenômeno criminal sem definição legal, que caracteriza as ações praticadas por organização criminosa.
- Ação controlada pode ser entendida como uma técnica especial de investigação por meio da qual a autoridade policial ou administrativa (Receita Federal, corregedorias), ainda que percebam indícios da prática de um ato ilícito em curso, retarda (atrasa, adia, posterga) a intervenção no aludido delito para momento posterior. Isso é feito com o intento de conseguir coletar mais provas, descobrir coautores e partícipes da empreitada criminosa, recuperar o produto ou proveito da infração ou resgatar, com segurança, eventuais vítimas.
- A ação controlada é também conhecida de “flagrante prorrogado, retardado ou diferido”.
- A “entrega vigiada” cuida-se de uma forma de “ação controlada”, prevista na Convenção de Palermo (Decreto nº 5.015/2004), por meio da qual as autoridades

policiais ou administrativas permitem que remessas ilícitas ou suspeitas saiam do território de um ou mais Estados, os atravessem ou neles entrem, com o conhecimento e sob o controle das suas autoridades competentes, com a finalidade de investigar infrações e identificar as pessoas envolvidas na sua prática.

- Se a ação controlada envolver crimes da Lei de Drogas ou de Lavagem de Dinheiro, será necessária prévia autorização judicial porque o art. 52, II, da Lei nº 11.343/06 e o art. 4º-B da Lei nº 9.613/98 assim o exigem.
- Não é necessária autorização judicial se a ação controlada envolver crimes praticados por organização criminosa, segundo o art. 8º, §1º, da Lei nº 12.850/13. Neste caso, será preciso que a autoridade (policial ou administrativa) avise ao juiz que irá realizar a ação controlada.
- O art. 8º, §1º, da Lei nº 12.850/13 afirma que, depois de o juiz ser comunicado sobre a realização da ação controlada, ele poderá estabelecer limites a essa prática ou indeferir a ação controlada se não estiverem previstos os requisitos legais ou quando a postergação não for recomendada.
- Ao término da diligência, a autoridade policial ou administrativa deverá elaborar um auto circunstanciado acerca da ação controlada.
- A Lei nº 12.694/12 busca conferir mecanismos de segurança aos magistrados em processos praticados por organizações criminosas, possibilitando o julgamento colegiado em primeiro grau, seja antes, durante, ou mesmo depois da ação penal. Assim, o colegiado pode ser instaurado antes de proposta a denúncia, durante a ação penal ou até mesmo na fase de execução.
- O colegiado é instaurado pelo juiz natural da causa, em decisão fundamentada. Ela ocorre quando o juiz natural da causa entender que a prática de atos naquele processo ou procedimento poderá gerar risco à sua integridade física. O colegiado é formado por três magistrados, incluído o juiz natural. Não cabe recurso contra a decisão do juiz que instaura o colegiado.
- É possível a formação do colegiado para julgar um processo instaurado antes da vigência da Lei nº 12.694/12.

Vamos ver como o tema foi cobrado em provas discursivas de Delegado de Polícia?

Delegado de Polícia – PCMA – 2018 – CESPE

Com relação aos meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas, discorra sobre o instituto da ação controlada, previsto na Lei nº 12.850/2013 — que estabelece, entre outros, preceitos legais sobre os crimes organizados —, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos: 1 - Conceito e alcance do instituto. [valor: 7,25 pontos] 2 - Exigência ou não de prévia ordem judicial para a adoção do procedimento pela autoridade policial, à luz da previsão legal e dos posicionamentos doutrinários sobre o assunto. [valor: 7,00 pontos]

SUGESTÃO DE RESPOSTA:

De acordo com o art. 8º da Lei nº 12.850/13, entende-se por ação controlada como sendo a prática de retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz para a formação de provas e a obtenção de informações.

Cuida-se de uma regra que excepciona a prisão em flagrante, obrigatória para a autoridade policial e seus agentes, que permite postergar a sua realização. Quanto ao seu alcance, o art. 8º da referida lei, que não restringe o procedimento às ações policiais, faz expressa menção às intervenções administrativas (receitas estaduais e federais, componentes da Agência Brasileira de Inteligência, membros de corregedorias, por exemplo).

Consoante a doutrina mais abalizada, verifica-se que a ação controlada permite, por exemplo, situação nas quais não se prenderá em flagrante, não se cumprirá mandado de prisão preventiva ou de prisão temporária, bem como não se cumprirá ordem de sequestro e apreensão de bens. A ação controlada é algo mais ampla do que o simples flagrante prorrogado.

No que tange à necessidade de prévia autorização legal para a adoção do procedimento, o art. 8º, §1º, da Lei nº 12.850/13 aduz que o retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público.

O entendimento prevalente acerca da autorização judicial é no sentido de que ela é desnecessária, já que a norma alude apenas à necessidade de prévia comunicação à autoridade judiciária competente. Logo, se norma prevê que o retardamento da intervenção policial ou administrativa será apenas comunicado previamente ao juiz competente, pode-se concluir que sua execução independe de autorização judicial.

GABARITO DA BANCA EXAMINADORA:

*Conforme o art. 8º da Lei nº 12.850/2013, consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz para a formação de provas e a obtenção de informações. Trata-se de uma regra que excepciona a prisão em flagrante, obrigatória para a autoridade policial e seus agentes, permitindo, assim, postergar a sua realização. Quanto ao seu alcance, o art. 8º da referida lei, que não restringe o procedimento às ações policiais, faz expressa menção às intervenções administrativas (receitas estaduais e federais, componentes da Agência Brasileira de Inteligência, membros de corregedorias, por exemplo). Segundo lição de Luiz Flávio Gomes e Marcelo Rodrigues da Silva, na obra *Organizações criminosas e técnicas especiais de investigação* (Salvador:*

Juspodivum, 2015), não se trata apenas do flagrante ou de retardar o flagrante. São hipóteses de não prender em flagrante, não cumprir mandado de prisão preventiva, não cumprir mandado de prisão temporária, não cumprir ordem de sequestro e apreensão de bens. A ação controlada é algo mais amplo do que o simples flagrante prorrogado. Observação: será apenado o candidato que nominar a ação controlada como flagrante diferido ou retardado ou prorrogado, uma vez que este aspecto não será levado em consideração para fins de correção. Quanto à necessidade de prévia autorização legal para a adoção do procedimento, assim dispôs o parágrafo 1.º do art. 8.º da Lei n.º 12.850/2013: Art. 8.º (...) parágrafo 1.º – O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. A esse respeito, Luiz Flávio Gomes e Marcelo Rodrigues da Silva, em entendimento minoritário, asseveram que o procedimento policial depende de prévia autorização judicial, pois a autoridade policial não teria legitimidade para a medida. Discorda de tal posicionamento, em consonância com a maioria dos autores brasileiros, Renato Brasileiro Lima, na obra Legislação especial criminal comentada (4.ª ed., Salvador: Juspodivum, 2016), nos seguintes termos: “A nova Lei das organizações criminosas em momento algum faz menção à necessidade de prévia autorização judicial. Refere-se tão somente à necessidade de prévia comunicação à autoridade judiciária competente. Aliás, até mesmo por uma questão de lógica, se o dispositivo legal prevê que o retardamento da intervenção policial ou administrativa será apenas comunicado previamente ao juiz competente, forçoso é concluir que sua execução independe de autorização judicial. (...)”. Tal entendimento é, também, defendido pelo STJ.

Delegado de Polícia – Polícia Federal – 2018 – CESPE

Após a instauração do inquérito policial, foi apurada a formalização de um contrato superfaturado entre a prefeitura de determinado município e uma empresa local. O negócio jurídico, que foi realizado em regime de urgência e sem licitação, foi viabilizado pelo prefeito do município e por um secretário municipal, responsável pela área a que se referia o contrato, em conluio com o proprietário da empresa contratada. Foi apurado, ainda, que a empresa contratada realizou depósitos bancários nas contas dos referidos agentes políticos, correspondentes a percentual do valor bruto do contrato, cabendo ao prefeito o dobro do valor depositado para o secretário municipal. Por fim, constatou-se que, com esses valores, os beneficiados adquiriram veículos e imóveis. Considerando a situação hipotética precedente, redija um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos: 1- a definição de concurso de agentes e os requisitos para a sua caracterização; [valor: 1,00 ponto] 2 - os tipos penais configurados na situação hipotética e os elementos objetivos desses tipos; [valor: 1,30 ponto] 3 - os sujeitos ativos e passivos dos delitos apurados no inquérito policial e a possibilidade de configuração do crime de associação criminosa na hipótese narrada. [valor: 1,50 ponto]

SUGESTÃO DE RESPOSTA:

No que tange ao item 1, concurso de agentes é a reunião de duas ou mais pessoas, de forma consciente e voluntária, concorrendo ou colaborando para o cometimento